

【제 목】 : 약제급여평가위원회 운영규정 개정 필요(개선)

【내 용】

- 우리 원은 약제에 대한 요양급여 적정성 등을 효율적으로 평가하기 위하여 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조의2에 따라 약제급여평가위원회(이하 '위원회')를 설치하고 있으며,
- 위원회의 구성·운영·회의 등 제반사항을 정하기 위해 「약제급여평가위원회 운영규정」(이하 '운영규정')을 제정하여 이에 따라 위원회 관련 업무를 수행하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】

제11조의2(약제에 대한 요양급여의 결정) ①~⑬ (생략)

⑭ 약제에 대한 요양급여의 적정성 등을 효율적으로 평가하기 위하여 건강보험심사평가원에 약제급여평가위원회를 둔다. 이 경우 약제급여평가위원회의 구성, 운영, 평가기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정한다.

가. 소위원회 운영에 관한 사항

- 운영규정에 따르면 위원회는 약제의 요양급여대상여부 등에 대한 효율적인 평가를 위하여 필요한 경우 위원회 회의 의결을 통해 4~8명으로 구성된 소위원회를 구성·운영할 수 있으며, 위원회에서 소위원회에 처리를 위임한 사항은 위원회에서 의결한 것으로 본다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【약제급여평가위원회 운영규정】

제6조(위원회의 운영) ①~③ (생략)

④ 위원회는 약제의 요양급여대상여부 등에 대한 효율적인 평가를 위하여 필요한 경우 소위원회를 구성·운영할 수 있다. 소위원회의 위원은 제2항 회의의 의결을 거쳐 정한 4명 이상 8명 이내의 위원으로 구성하며, 필요시 관련분야 전문가를 지정할 수 있다. 이 경우 위원회에서 소위원회에 처리를 위임한 사항은 위원회에서 의결한 것으로 본다.

⑤~⑦ (생략)

- 현재 소위원회는 약제급여기준, 경제성평가, 위험분담제, 재정영향평가, 한약제제, 약제사후평가 소위원회 등 6개로 구성·운영되고 있으며, 주요평가사항은 【표 1】 ‘약제급여평가위원회 소위원회 주요평가사항’과 같다.

【표 1】 약제급여평가위원회 소위원회 주요평가사항

소위원회	주요 평가사항
약제급여기준 소위원회	· 대체가능성, 질병의 위중도, 치료적 이익 등 상대적 임상적 유용성을 고려한 급여기준 설정 등
경제성평가 소위원회	· 경제성평가 대상여부의 검토 · 경제성평가 모형 등에서 이용된 가정의 타당성 분석 · 경제성평가 결과의 불확실성 등을 고려한 비용효과비(ICER) 분석 등
위험분담제 소위원회	· 위험분담 적용 대상 여부 판단 · 신청인이 제출한 위험분담(안) 세부 내용 검토 · 위험분담(안)을 포함한 임상적 유용성, 비용효과성 등 검토 등
재정영향평가 소위원회	· 재정영향분석 및 상한금액 조정을 산출에 대한 세부 기준 검토 등
한약제제 소위원회	· 한약제제 급여 목록표에 동일투여경로·원료생약·원료생약함량의 약제가 등재되어 있지 않은 약제의 요양급여 대상여부 심의 및 상한금액 평가 · 결정신청 한약제제 등 건강보험 한약제제의 급여기준 검토 등
약제사후평가 소위원회	· 기등재 의약품 사후평가의 대상, 방법 및 기준, 결과의 활용 방안 등

- 6개 소위원회는 【표 2】 ‘약제급여평가위원회 소위원회 개최현황’에서와 같이 위원회 위임사항에 대한 논의 및 평가를 위해 여러 차례 개최되었으며,
- 소위원회가 의결한 안건에 대해 위원회에서는 대부분 추가논의 없이 원안 의결되고 있는 점 등을 고려할 때, 소위원회 의결사항이 약제에 대한 평가과정에서 매우 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다.

【표 2】 약제급여평가위원회 소위원회 개최현황('21. 3월 현재)

소위원회	개최현황 ('17.9.~'21.3.)		총개최횟수	비고
약제급여기준 소위원회	2017년	4회	44회	약제급여기준 적정성 등 72건 평가
	2018년	12회		
	2019년	7회		
	2020년	10회		
	2021년	4회		
경제성평가 소위원회	2017년	2회	34회	경제성평가 대상 약제 50건 평가
	2018년	11회		
	2019년	6회		
	2020년	6회		
	2021년	1회		
위험분담제 소위원회	2017년	1회	20회	위험분담 대상약제 32건 평가
	2018년	6회		
	2019년	5회		
	2020년	4회		
	2021년	1회		
재정영향평가 소위원회	2017년	2회	36회	상한금액 조정대상 약제 등 46건 평가
	2018년	7회		
	2019년	10회		
	2020년	9회		
	2021년	3회		
한약제제 소위원회	2017년	4회	4회	한약제제 급여기준 논의 등
약제사후평가 소위원회	2019년	1회	6회	재평가 대상약제 적정성 논의 등
	2020년	4회		
	2021년	1회		

- 그런데 소위원회 관련 규정을 점검한 결과, 【표 3】 ‘유사 위원회 운영규정과의 비교’와 같이 소위원회는 구성 인원수에 대한 규정만 정하고 있을 뿐, 유사한 성격을 갖고 있는 다른 위원회 운영규정에 비해 위원회 개최방식, 의결정족수·의결방법 등 세부사항에 대한 기준이 마련되어 있지 않은 실정이었다.
- 따라서 약제급여평가위원회 소위원회의 권한과 역할이 확대되고 있고, 위원회 투명성에 대한 대외요구가 점차 증가되고 있으므로 약제급여평가위원회의 공정성과 객관성을 제고하기 위해 소위원회 구성·운영에 대한 세부기준 마련이 필요하다.

【표 3】 유사 위원회 운영규정과의 비교(소위원회)

구분	약제급여평가 위원회운영규정	전문평가 위원회운영규정	치료재료가치평가 운영규정
위원장 위촉 및 직무대행	X	○	○
위원 구성	4~8명	10명 이내 (세부분야 명시)	10명 이내 (세부분야 명시)
개최방식	X	○	○
개최·의결정족수	X	○	○
제척·기피	X	X	○
외부 의견진술권	X	○	○

나. 평가위원 등 제척·회피에 관한 사항

- 위원회는 운영규정 제15조(비밀의 유지 등 위원 준수사항)에 따라 평가의 공정성 및 객관성을 기하기 위해 제척·기피·회피 제도를 운영하고 있으며,
- 위원장은 평가사항 관련 개인적·경제적 이해관계 등으로 평가의 공정성 및 객관성을 기대할 수 없다고 판단되는 경우 해당 위원회의 참석 및 의견진술을 거부하여야 하고, 위원은 상기 규정에 의한 회피사유가 있을 경우 해당 위원회의 위원장에게 회피를 신청하여야 한다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【약제급여평가위원회 운영규정】

제15조(비밀의 유지 등 위원 준수사항) ① (생략)

② 위원장은 위원회의 위원 및 위원회에 참석하여 의견을 진술하는 자(평가대상 약제의 제조업자등 제외)가 의약품 제조업자등과의 개인적, 경제적 이해관계 등으로 평가의 공정성, 객관성을 기대할 수 없다고 판단되는 때에는 위원회의 참석 및 의견진술을 거부하여야 한다.

③ 「국민건강보험법」 제41조의3제2항 및 요양급여기준 제10조의2제3항에 따라 결정신청을 한 제조업자등은 특정 위원에게 제2항에 해당하는 사유가 있을 때에는 위원장에게 해당위원의 기피를 신청할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 위원은 제2항의 사유가 있을 때 위원장에게 회피를 신청하여야 한다.

⑥ (생략)

- 그런데 동 운영규정 제16조(부당한 청탁사실의 보고 등)에 따르면,
 - 부당한 직무수행을 청탁 또는 강요받은 때의 경우 해당위원은 위원장에게 회피를 신청할 수 있도록 임의규정으로 정하고 있으며,
 - 부당한 청탁을 받은 위원에 대한 위원장의 제척 권한 또한 마련되어 있지 않다.

☞ 참고자료: 【약제급여평가위원회 운영규정】

제16조(부당한 청탁사실의 보고 등) ① 위원은 회의안건과 관련하여 이해관계인 등으로부터 부당한 직무수행을 청탁 또는 강요받는 때에는 이해관계인등의 인적사항 및 요구내용 등을 별지 제8호서식에 따라 원장에게 보고하여야 한다. 이 경우 위원은 평가의 공정성, 객관성을 기대할 수 없다고 판단하는 때에는 위원장에게 회피를 신청할 수 있다.

②~③ (생략)

- 부당한 청탁사실 등으로 인해 위원회의 공정성, 청렴성이 훼손되는 것을 방지하고자 하는 규정의 취지상 해당 위원의 회피는 강행적 성격으로 규정함이 타당할 것이며,
 - 운영규정 제15조제2항에 따라 위원장에게 부여한 제척 권한을 제16조 조항에도 적용토록 할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 소위원회 구성·운영에 대한 세부기준을 마련하고, 부당한 청탁사실 등으로 인해 위원회의 공정성, 청렴성이 훼손되는 것을 방지하기 위해 「약제급여평가위원회 운영규정」을 개선하시기 바랍니다.(개선)